

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5739/2539

ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเจริญวัฒน์ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 153

ปัญหาว่าจำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์กำหนดจำนวนได้แน่นอนหรือไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้จำเลยทั้งสามมิได้ให้การไว้และมีได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นศาลอุทธรณ์ก็ยกขึ้นฎีกาได้ หนี้ที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามล้มละลายเป็นหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจำเลยทั้งสามให้การยอมรับว่าเป็นหนี้ดังกล่าวจริง จึงผูกพันจำเลยทั้งสามและหนี้หนี้สามารถคิดคำนวณเป็นจำนวนแน่นอนได้จึงเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนโดยไม่ต้องมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบ

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสามให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ ล้ม
ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเบื้องต้นว่าการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2539 ว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งฎีกา ให้จำหน่ายฎีกาของจำเลย
ที่ 1 และที่ 2 ออกจากสารบบความชอบหรือไม่ เห็นว่า อำนาจในการสั่งจำหน่ายคดี
จากสารบบความของศาลฎีกาเป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะพิจารณาสั่งหาใช้อำนาจ
ของศาลชั้นต้นไม่ ฉะนั้นจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว ปัญหาต่อ
ไปมีว่า การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ดำเนินการนำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ภายในระยะ
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ มาตรา 247 ศาลฎีกาต้อง
สั่งจำหน่ายคดีเสมอไปหรือไม่เห็นว่าเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 132(1) ไม่ได้บังคับว่าศาลต้องจำหน่ายคดีเสมอไปบทบัญญัติดังกล่าวให้ศาล
ใช้ดุลพินิจตามพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ไปได้ความว่า จำเลยทั้งสามยื่นฎีการวม
กันมาในฉบับเดียวกันในชั้นแรกศาลชั้นต้นเห็นว่านายจรัส อูราสุข ผู้เรียงฎีกาเป็น
ทนายความเฉพาะจำเลยที่ 3 จึงมีคำสั่งรับเฉพาะฎีกาของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 และจำเลยได้
จัดการนำส่งสำเนาฎีกาฉบับดังกล่าวแก่โจทก์แล้ว ซึ่งโจทก์ก็ได้แก้ฎีกาของจำเลยทั้ง
สามมารวมในคำแก้ฎีกาฉบับเดียวกัน ต่อมาศาลฎีกามีคำสั่งลงวันที่ 25 ธันวาคม
2538 ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย จึงไม่สมควรที่จะสั่งจำหน่ายฎีกาของ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ออกจากสารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 132 ศาลฎีกาจะได้ชี้ขาดคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 133

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า จำเลยทั้งสามค้างชำระหนี้ โจทก์และหนี้อาจกำหนดจำนวนได้แน่นอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9(3) หรือไม่ ปัญหาว่า จำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์กำหนดจำนวนได้แน่นอนหรือไม่นี้ เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสามจะมีได้ให้การไว้และมีได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นศาลอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามก็ยกขึ้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลายล้วนแต่เป็นหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจำเลยทั้งสามให้การยอมรับว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจริง หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 และหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวสามารถคิดคำนวณเป็นจำนวนแน่นอนได้ จึงเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9(3) โดยไม่จำเป็นต้องมีพยานบุคคลมาเบิกความประกอบ ดังนั้น ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า คำเบิกความในเรื่องนี้ของนางชื่นวรรณ แสงธงทอง พยานโจทก์เป็นคำพยานบอกเล่า ไม่มีน้ำหนัก จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่าโจทก์ตกลงยอมรับชำระหนี้เพียง 3,150,000 บาท จำเลยทั้งสามได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์และโจทก์ได้ไถ่ถอนจำนองที่ดินที่เป็นประกันหมดแล้ว โจทก์จำเลยทั้งสามจึงไม่มีหนี้สินต่อกัน จำเลยทั้งสามคงมีตัวจำเลยที่ 2 และนายทวี มุกด์ธนะอนันต์เป็นพยานเบิกความเพียงลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ฝ่ายโจทก์มีนางชื่นวรรณ เป็นพยาน เบิกความว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 19146/2531 โจทก์ได้นำยึดที่ดินของนายทวีและนายประสมมุกด์ธนะอนันต์ ผู้จำนอง บุคคลทั้งสองได้นำเงินมาชำระหนี้ไถ่ถอนจำนอง

รวม 5 ครั้ง เป็นเงิน 3,150,000 บาท โจทก์จึงถอนการยึดที่ดินหักแล้วจำเลยทั้งสาม
คงค้างชำระหนี้จำนวน 3,030,000 บาทเศษและเป็นหนี้ตามคำพิพากษาคดีหมายเลข
แดงที่ 21681/2531จำนวน 2,880,000 บาทเศษ ในการติดต่อขอชำระหนี้นายทวี
และนายประสมติดต่อกับนางชีนวรรณ นางชีนวรรณจึงเป็นผู้รู้เห็นเรื่องนี้ด้วยตนเอง
นายทวีและนายประสมเป็นเพียงผู้จำนองที่ดินประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 เมื่อได้ชำระ
หนี้ตามสัญญาจำนองครบถ้วนแล้วก็หมดความผูกพัน โจทก์จึงต้องไถ่ถอนจำนอง
และถอนการยึดที่ดินให้คำเบิกความของนางชีนวรรณมีเหตุผลให้รับฟัง ข้อเท็จจริง
ฟังได้ว่า ผู้จำนองชำระหนี้ให้แก่โจทก์เพียงบางส่วนจำเลยทั้งสามยังคงค้างชำระหนี้
ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ซึ่งเป็นหนี้ที่กำหนดจำนวนได้แน่นอน ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำ
สั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาดชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ